



訴願決定書

案 號： 1113090837

要 旨： 因違反公寓大廈管理條例事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 10 月 12 日

發文字號： 新北府訴決字第 1111592649 號

相關法條： 訴願法 第 60、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1113090837 號

訴願人 曾○凰

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人等因違反公寓大廈管理條例事件，不服原處分機關民國 111 年 7 月 27 日新北工寓字第 1111404725 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 60 條規定：「訴願提起後，於決定書送達前，訴願人得撤回之。訴願經撤回後，不得復提起同一之訴願。」、第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。
- 二、查本件訴願人因不服原處分機關民國（下同）111 年 7 月 27 日新北工寓字 1111404725 號函併附同文號處分書所為之處分，前向本府提起訴願，業經訴願人於 111 年 8 月 1 日（機關收文日期）自行撤回訴願。此有訴願人撤回書影本附卷可稽，依前揭訴願法第 60 條及第 77 條第 7 款規定，訴願人對於同一事件再提起訴願，係對已撤回之訴願事件**重行提起訴願**，程序即有未洽，自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳明燦（代理）

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 10 月 12 日